

통 보

1. 제 목 : 계약관련 경기침제 해소 활성화에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○·○○·■■보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 코로나 19 극복을 위한 공공계약 정부방침에 따라 경기침제 해소 활성화 계획의 일환으로 수의계약 확대, 선금지급 한도 확대, 입찰 계약보증금 인하 등 계약업체의 부담을 경감 및 예산 조기집행을 통한 정부 경기 활성화에 대하여 적극 참여하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」 제1조(목적) 이 규정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제6항 등에 따라 재난, 경기침제 등으로 인한 국가의 경제 위기를 극복하기 위한 수의계약 기준완화, 입찰·계약보증금 인하 등 한시적 특례가 적용되는 기간을 정함을 목적으로 하고 있습니다.

아울러 기획재정부에서는(계약정책과-1705(2020.12.28.)) 코로나19 극복을 위한 계약 지침을 시행하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」를 2022년 6월 30일까지 효력을 가진다고 정하고 있습니다.

이에 우리공단 계약관리부에서는 「5)계약관련 경기침제 해소 활성화 계획

5) 계약관련 경기침제 해소 활성화 계획 2차('21.01.21.), 3차('21.07.01.), 4차('22.01.03.)시행

추진」을 수립하여 각 소속기구에 신속한 계약 및 예산 조기집행에 적극 협조와 대금 지급 시 절차단축 등으로 부실 검수가 발생하지 않도록 관리에 철저히 하도록 하였으며, 소속기구에서는 매월 15일까지 집행실적을 제출하도록 하였습니다.

따라서 우리 공단 각 소속기구에서는 계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획에 따라 신속한 계약 및 예산 조기집행 등을 통하여 정부가 추진하고 있는 코로나19에 따른 내수·민생경제 어려움을 완화하기 위해 동참하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '22년 ○●●·○○○·■■■보훈요양원 종합감사 시 입찰·수의계약(물품 구매·공사·용역) 현황을 확인한 결과, [표]와 같이 계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획 미적용과 계약보증금 요율을 잘못 적용된 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] 계약보증금 미적용 및 적용오류 내역

구분	계약종별			계
	물품구매(10%→5%)	공사(15%→7.5%)	용역(10%→5%)	
○●●보훈요양원	x	-	^x (적용오류 x건, x.x%)	x건
○○○보훈요양원	x	x	x	x건
■■■보훈요양원	x	x	x	x건

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○●●·○○○·■■■보훈요양원장은

- 향후 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 계약 관련 활성화 계획 등 정부정책에 적극 협조하여 주시기 바랍니다. (통보)